XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet

A **Gazdasági Versenyhivatal** (továbbiakban: GVH) országos hatáskörű központi költségvetési szerv, amelyet az Országgyűlés „A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról” szóló 1990. évi LXXXVI. törvénnyel (versenytörvény) hozott létre. A GVH a Kormánytól függetlenül, az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik.

A GVH státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény VII. fejezete tartalmazza. Tevékenysége során ellátja a törvény szerinti versenyfelügyeleti funkciókat az áru-, a szolgáltatási-, a pénzintézeti- és a biztosítási piacon.

Az uniós csatlakozást követően a GVH is tagállami versenyhatóságként működik és a csatlakozással hatályba lépett szabályok szerint közvetlenül is alkalmazza az uniós versenyjogot a magyar mellett.

A GVH kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságával és az EU tagállamok versenyhatóságaival rendszeres az együttműködés az EK versenyjog alkalmazása során. Lényeges az OECD keretében folyó szakmai együttműködés és egyre erősödik a közép-kelet-európai államok versenyhatóságaival való kapcsolattartás. Az Egyesült Államok versenyhatóságaival is szoros szakmai együttműködést alakított ki a GVH. A GVH tagja és aktív közreműködője a Nemzetközi Verseny Hálózatnak is (Internetional Competitoin Network, ICN).

A GVH sajátosságaiból adódóan egyetlen intézménnyel rendelkezik, a fejezet felügyeletét ellátó szerv az igazgatási címtől szervezetileg nem különül el.

A GVH alapvető feladata 2005. évben is a versenytörvényben foglaltak végrehajtása, amely során az alábbi feladatok kiemelt jelentőssséggel bírnak:

A európai uniós csatlakozást követően nagymértékben növekedtek a GVH feladatai, mivel a közösségi versenyjog modernizációját követően (jogszabályok hatályba lépése: 2004. május 1.) olyan rendszer került kialakításra (a Tanács 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében lefektetett versenyszabályok végrehajtásáról), amelyben az Európai Bizottságon kívül a tagállami versenyhatóságok is jogosultak a közösségi antitröszt szabályok közvetlen alkalmazására.

Az új rendszer folyamatos kapcsolattartást és szoros koordinációt, együttműködést feltételez mind a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok vonatkozásában, mind pedig a tagállami versenyhatóságok egymás közötti relációjában. Az elvégzendő feladatok a jelentős mennyiségű adminisztratív munka mellett komoly szakmai munkával járnak együtt.

A GVH a bizottsági eljárások, valamint a tagállami versenyhatóságok előtt folyó eljárások véleményezése mellett észrevételezi a bizottsági vagy tanácsi jogszabály-tervezeteket.

Az ECN (European Competition Network) keretén belül a GVH két elvi és néhány (4-6) szakmai munkacsoport munkájában vesz részt a jövőben.

A modernizáció eredményeként a GVH a bíróságokkal is szorosabb kapcsolatba kerül (amicus curiae), melynek következtében a GVH jogosult szóbeli vagy írásbeli véleményt adni magyar bíróságoknak olyan konkrét polgári perek kapcsán, amelyben a bíróságok közösségi versenyjogot alkalmaznak, és amely érinti a közösségi jog értelmezését.

A májusban hatályba lépett új közösségi fúziós rendelet (139/2004. EK tanácsi rendelet a fúziókról) alapján a GVH véleményezésre megkap valamennyi, a bizottsági fúziós eljárásokhoz kapcsolódó anyagot, illetve a fúziók elbírálásának hatékonyabbá tétele érdekében bonyolult ügyáttételi rendszer került kialakításra, amely lehetővé teszi a fúziós ügyek Bizottságtól tagállami versenyhatóságok felé és fordított irányban történő átadását-átvételét. Szintén a fúziók vizsgálatával kapcsolatos a „European Competition Authorities" rendszeren belüli együttműködés, amely lényege, hogy a tagállami versenyhatóságok tájékoztatják egymást valamennyi, náluk bejelentett fúzió adatairól.

Az uniós versenyhatóságokkal való kapcsolattartásnak, együttműködésnek alapvető feltétele az elektronikus integrált kommunikációs és dokumentumkezelő rendszer további fejlesztése, a hardver eszközök folyamatos cseréje.

A GVH magas színvonalú szakmai munkájához elengedhetetlenül szükséges a jogi és közgazdasági belső képzés további folytatása, (szükség esetén) külső szakmai tanácsadó igénybe vétele valamint szakkönyvek beszerzése. A versenykultúra fejlesztése keretében tájékoztató előadások megszervezése.

2005. évben új feladatként jelentkezik az OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (Központ) létrehozása és működtetése.

A Központ feladata a következőkben foglalható össze:
A régióban elhelyezkedő versenyhatóságok munkájának segítése a versenyt érintő jogszabályok (törvények, rendeletek, irányelvek) előkészítése során. Technikai segítség nyújtása a főbb feladatok kijelölésével kapcsolatban, versenyfelügyeleti eljárások elsődleges szempontjainak meghatározása. Vizsgálati, versenypártolási technikák és kommunikációs eszközök kidolgozása. Versenyügyekben eljáró bírók képzése. Szemináriumok rendezése hatóságok, vállalkozások, ügyvédi irodák és más szervezetek versennyel foglalkozó szakemberei számára. A gazdasági versenyt elősegítő szabályozási reformban való aktív részvétel.

A Központ működésének elengedhetetlen feltétele az OECD Versenyügyi Osztálya és a GVH közötti szoros szakmai együttműködés, amely megnyilvánul abban, hogy a feladat ellátása során támaszkodni fog a jelentős szakértelemmel bíró versenyszakértői hálózatra. 2005. évben a Központ a GVH infrastruktúrájára épülve kezdi meg működését. A szakmai tevékenységek részbeni szervezése az OECD párizsi központjából történne, más tevékenységekért pedig a GVH lenne a felelős.

A Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2005. évi költségvetési támogatási előirányzatának a levezetése

Megnevezés	**Támogatás** (adatok millió forintban egy tizedessel)	**Engedélyezett költségvetési létszámkeret** (fő)
2004. évi eredeti előirányzat	**1087,3**	**119**
2004. évi zárolás (2050/2004.(III.11.) Korm. határozat)	-15,9	
Tervezési körirat szerinti 5%-os támogatási előirányzat csökkentés	-53,6	
Általános tartalékból bázisba épülő előirányzat módosítás	27,3	
2005. január 1-jei illetményemelés tervezési körirat szerinti fedezete	40,1	
GVH törvényben meghatározott feladatainak ellátása	196,0	
OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ létrehozása	100,0	
2005. évi javasolt előirányzat	**1381,2**	**119**

A GVH 2005. évi költségvetésének javasolt kiadási és bevételi főösszege 1381,2 millió forint. A kiadások forrását költségvetési támogatás biztosítja.

Létszám

A 2005. évi javasolt létszám 119 fő, amely megegyezik a 2004. évi engedélyezett létszámmal.

Személyi juttatások

A 2005. évi személyi juttatások kiemelt előirányzat tervezett összege 786,2 millió forint. Az előirányzat tartalmazza az engedélyezett létszám 13 havi illetményét a 2005. január 1-jétől érvényesülő illetménynövekedés figyelembevételével, a hatályos jogszabályok valamint a belső utasítások alapján tervezett nem rendszeres személyi juttatások összegét. Továbbá biztosítja a megbízási jogviszony keretében, elsősorban igazgatási terülten dolgozók megbízási díját.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tervezett összege 250,7 millió forint. Az előirányzat tartalmazza a személyi juttatások összege alapján számított TB járulékot, munkaadói járulékot, valamint az engedélyezett létszám alapján meghatározott egészségügyi hozzájárulás összegét.

Dologi kiadások

A dologi kiadások kiemelt előirányzat tervezett összege 160,8 millió forint, amely a működési költségvetés összegének 12,2 %-a. Az előirányzati összeg az előző évi eredeti előirányzathoz képest 68,4 millió forint összegű többletet tartalmaz. Az összeg az OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ feladatai ellátására, a versenyjoggal, a versenykultúra terjesztésével kapcsolatos szakmai konferenciák, tájékoztató rendezvények szervezésére, a munkatársak szakmai továbbképzésére, nemzetközi szervezetek munkájában való részvételére biztosít fedezetet.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

A működési célú támogatások, kiadások 115,1 millió forint összegű előirányzata egyrészt a GVH irodaházához, másrészt az OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ működéséhez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatán 68,4 millió forint összeget terveztünk. Az előirányzati összeg az OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ létrehozásához kapcsolódó beruházási kiadásokra, valamint a 2003. évben elindított informatikai fejlesztés továbbvitelére biztosít fedezetet.

Budapest, 2004. október 11.

Dr. Nagy Márta
elnökhelyettes

Dr. Draskovics Tibor
pénzügyminiszter